

《中华人民共和国民法典》第三百六十八条规定，设立居住权的，应当向登记机构申请居住权登记。居住权自登记时设立。由此可见，我国对居住权采用登记设立主义，未经登记不发生创设物权的效力。居住权的成立以登记为生效要件，目的是使公权力介入私法自治领域，以维护社会公共秩序和公共利益，实现社会治理目标。^②居住权制度是随着社会居住权纠纷日益增多，中国社会老龄化加重情形下应运而生的。在物权法定原则下，赋予居住权物权属性，明确居住权自登记时设立，更有利于保护交易安全和维护居住权的稳定性。因此，在居住权经登记设立后，即实现对世公示效力，无论对原所有权人还是所有权继受人都具有约束力，且无论权利继受人是否向登记机构查询该权利负担之存在，该居住权都可以对抗其所有权。

①最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组主编：《中华人民共和国民法典物权编理解与适用》，人民法院出版社2020年版，第863页。

②肖业忠：《居者有其屋语境下的居住权研究》，载《理论学刊》2022年第4期。

但是在现实语境下，当事人因主客观条件限制未办理居住权登记的现象较为常见。对于未经登记的居住权如何保护，法律尚无细致规定。故此类“居住权”与所有权发生对抗时如何处理成为实践的难题。笔者认为，未经登记的居住权仅取得债权效力，不得对抗权属转移后的所有权继承人。但所有权继承人取得房屋所有权前明知或应当知道存在居住权约定的除外。

首先，从未登记的原因进行分析。未登记的原因主要为以下两种：一种是无法登记。司法实践中，尚未取得产权的房屋以及无法取得产权的房屋存在登记障碍无法办理居住权登记，如短期内无法取得产权证的拆迁安置房、小产权房等。另一种就是未能登记。司法实践中，居住权的设立很多基于父母给子女建房、买房，子女对父母的养老扶助、家庭内部间的赠与保留，遗嘱、遗赠取得等。一方面，家庭内部之间更多的是基于信任友爱设立居住权，很少有人会刻意去进行居住权的登记；另一方面，居住权尚属新型制度，老人、妇女、未成年人等可能不知需要办理登记才能设立。由此导致未经登记的“居住权”大量存在。如果不加区分，一味严苛其登记设立的标准，有可能会伤害弱者利益，违背家庭伦理。但若不加以区分，又会架空居住权制度的设立，使社会秩序、交易秩序处于不稳定状态。因此，在维护居住权登记设立的原则下，辅以明知例外的考量，是解决该类问题的妥当路径。

其次，从公序良俗的角度分析。居住权的制度基础主要是婚姻家庭领域。家庭伦理性居住权系因保障家庭成员中弱势人群生活居住的权利，因此具有较强的人身属性和明确的使用目的。^①该制度鼓励通过为弱势一方设立居住权，来保证其稳定的居住条件和环境，这本身是对中华传统孝道和婚姻家庭伦理价值的一种法律确认，是文化价值系统对法律系统的功能“输入”，包含着对孝道和家庭伦理价值的弘扬和规范功能。^②子女在其房屋上为父母设定居住权，为

^①申卫星：《视野拓展与功能转换：我国设立居住权必要性的多重视角》，载《中国法学》2005年第5期。

^②付子堂、付承为：《〈民法典〉居住权制度的社会功能研究》，载《甘肃政法大学学报》2022年第1期。

父母的居住利益提供物权性保护，保证其居住生活质量，尊重其生活习惯，实现父母老有所依、老有所养，此为我国传统文化应有之义，也是关系亿万群众福祉的民生大事。若仅因家庭内部设立的“居住权”未经登记即全然否认其居住权能，明显有违家庭伦理和公序良俗。在权利继受人明知该“居住权”存在之情形下，赋予该“居住权”对抗权利继受人之权能，保障信任该“居住权”之家庭成员的居住权益，此应为我传统文化应有之义，亦是对公序良俗的维护。

最后，从法律层面分析。物债两分原则乃是大陆法系传统财产法体系之“脊梁”。①居住权作为物权的一种，权利建立在一定物的基础之上，同时其居住功能又使之具有直接支配性，其本质特征是占有权、使用权与所有权的分离，居住权人尽管不享有所有权，但对标的物享有占有权和使用权，直至居住权消灭的事由出现。该权利一经创设，即具有对抗任何第三人的效力。然居住权合同的成立与效力，涉及当事人的意思表示真伪与法律对其合同内容和形式的判断，如果符合法律的有关规定，合同自然有效。至于居住权是否登记，发生的是物权变动的效力，也就是能否对抗居住权合同以外第三人的问题。所有权继受人在获得房屋所有权之前即应做好审慎审查，查明该房屋上是否存在居住权之权利负担，若其查明后仍愿意继受该房屋所有权，则当然应继受该权利负担，若未尽审慎审查义务，未事先查明房屋上之权利负担，则亦应为其疏忽大意之过错“买单”。但如果纷争发生在设立居住权合同双方当事人之间，不存在合同以外第三人的权益，则居住权是否登记，不影响合同的履行，法院只需审查合同效力即可。如果居住权人主张所有权人办理登记，法院还应当依法判令所有权人办理居住权登记手续，以保护居住权人的利益。如果涉及房屋所有权转移，对于新取得所有权的第三人，因为居住权未经登记设立，故不具备对抗第三人的公示效力。但如果第三人在取得房屋所有权时知道或应当知道该房屋订立有居住权合同的情况仍然购买该房屋，则视为其同意居住权合同的订立，其在取得所有权的同时，应当尊重居住权人的居住利益，允许居住权人继续使用房屋。本案中，杜某虽称对承诺书一事不知情，但法院结合其与申某乙的母女

①转引自尹田：《物权法理论评析与思考》，中国人民大学出版社2008年版，第1页。

关系，以及曾经与申某甲共同居住于案涉房屋内，案涉房屋一直由申某甲长期居住使用等事实，有理由认为杜某对申某甲享有居住权一事应为明知。故，据此认定该居住权对其具有约束力。

综上，居住权制度运用权能分割的法律技术，在满足人民群众多元化住房需求的同时，维护了住宅所有人处分财产的意思自由，为有限住宅资源的高效利用提供了制度保障。但《中华人民共和国民法典》关于居住权的规范较为抽象精炼，现实生活中居住权设立的情况又相对复杂多样，司法实践中需要在准确把握居住权制度立法精神的基础上加以探索，以维护公平诚信、平衡保护各方利益，回应司法实践的现实需求。

编写人：北京市丰台区人民法院 魏亚南 柳艾青

被征收人保有被征收财产占有权能的认定

—— 沈某甲诉沈某乙返还原物案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省徐州市中级人民法院(2024)苏03民终751号民事判决书

2. 案由：返还原物纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 沈某甲

被告(上诉人): 沈某乙

【基本案情】

2022年6月17日，徐州市某区人民政府发布房屋征收决定公告一份，内

容为决定对甲社区乙村项目范围内的房屋实施征收。

8月2日，甲社区乙村项目征收指挥部发布公告一份，内容为请甲社区乙村项目中原某焦化有限公司(含改制前后相关企业)公房承租人携带相关资料到甲社区乙村项目征收指挥部某大队自行填写公房承租户申报表。根据沈某甲提供的《公房承租户申报表》，其上载明的法律责任承诺为：坐落于甲社区乙村项目原焦化厂自管公房案涉公租房承租权利本户独享，与单位及其他职工无承租权利纠纷；本户承租起始时间为1992年6月，公房承租方式为直租。此外，沈某甲还持有“某矿务局焦化厂职工住房证”原件，其上载明的权利人为沈某甲，住房信息为案涉房屋。

8月11日，沈某甲(被征收人、乙方)与徐州市某区房屋征收办公室(征收人、甲方)就案涉房屋签订《房屋征收补偿协议(产权置换)》。

8月16日，由徐州市某区纪委、徐州市某区住房和城乡建设局、徐州市某区司法局、徐州市某区房产服务中心组成的确权小组确认，对案涉房屋进行了公房权属认定，认定的权属人为沈某甲。

8月20日，徐州市某国有资产投资经营有限公司(原某焦化有限公司)向沈某甲下发公房缴款通知单，内容为：对被征收人沈某甲案涉房屋，认定面积88.03平方米，应缴纳公租房租金32958元、优惠售房款15845元，沈某甲于2022年8月25日缴付了上述款项。

根据“甲社区乙村项目征收补偿测算表”所载明内容，沈某甲应获取置换房屋一套以及补偿价款若干，因案涉房屋仍为被告居住使用，未向房屋征收部门移转房屋占有，沈某甲未获取置换房屋及房屋征收补偿价款。

【案件焦点】

1. 原告在本案中主张的诉讼权利是否超过诉讼时效；2. 原告是否是本案的适格诉讼主体；3. 原、被告之间是否存在就案涉房屋进行产权调换的合意。

【法院裁判要旨】

江苏省徐州市泉山区人民法院经审理认为：所有权人对自己的不动产，依法

一、物权保护纠纷 71

享有占有、使用、收益和处分的权利。无权占有不动产的，权利人可以请求返还 原物。公房承租人承租房屋，享有基于合同关系的占有、使用权限，承租关系因 购房“买断”之行为获得房